

**IMPARTE INSTRUCCIONES SOBRE LA
SUSPENSIÓN DE LOS
PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS,
REGULADO EN EL ARTÍCULO 84 TER,
DE LA LEY N° 18.961, ORGÁNICA DE
CARABINEROS DE CHILE.**

INSTRUCTIVO N° 3
DIRECCIÓN DE JUSTICIA



OCTUBRE
AÑO 2023

INSTRUCTIVO DIJUSCAR N° 3

IMPARTE INSTRUCCIONES SOBRE LA SUSPENSIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS.

I.- Antecedentes:

Con fecha 16.02.2022 se publicó, en el diario oficial, la ley N° 21.427, que “Moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad y la transparencia en las fuerzas de orden y seguridad pública”, la que, de acuerdo a lo dispuesto en su artículo primero transitorio, entró en vigencia a contar del 17.08.2022.

La referida legislación introdujo una serie de modificaciones a diversos cuerpos normativos, entre ellos, la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, impactando en distintos ámbitos. Uno de ellos, recae en los procesos disciplinarios regulados en el Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile, N° 11, y en el Reglamento de Sumarios Administrativos de Carabineros de Chile, N° 15.

En materia disciplinaria, se incorporó un nuevo estatuto de prescripción que consagra la suspensión del procedimiento. En efecto, esta regulación se encuentra en el artículo 84 ter, de la ley N° 18.961, cuyo inciso final dispone *“[...] con todo, se suspenderá la tramitación del procedimiento disciplinario y el plazo de prescripción de su acción si respecto de los hechos que lo motivaron se formula denuncia o querrela por un hecho constitutivo de delito, en los términos que establece la ley, hasta el término de la causa penal [...]”*.

La operatividad de la suspensión del procedimiento ha implicado constantes revisiones con el objeto de interpretar adecuadamente su sentido y alcance. Esta tarea ha resultado sumamente compleja por dos razones, primero, porque no existe una institución similar en ninguno de los ordenamientos disciplinarios de la Administración del Estado y, segundo, porque la historia de la Ley N° 21.427, no aporta ningún antecedente relevante para conocer la intención del legislador.

Por lo anterior, la Subdirección General de Carabineros, en dos oportunidades, ordenó a esta Dirección de Justicia analizar la materia y preparar instrucciones con el objeto de fijar criterios de actuación. En este sentido, las primeras se difundieron con el documento electrónico 166982855 y las segundas con el documento electrónico 168226996.

Consciente de los efectos negativos generados por la suspensión del procedimiento, especialmente en el ámbito del debido proceso, en el ejercicio de la potestad disciplinaria y en el desarrollo de la carrera funcionaria, el Alto Mando Institucional realizó dos acciones: primero, formuló un requerimiento ante la Contraloría General de la República para que interpretara la norma y; segundo, envió a la autoridad política un anteproyecto de ley para la derogación del inciso final del artículo 84 ter, que incorporó la ley N° 21.427.

En relación con las acciones antes mencionadas, es importante aclarar que el 14.09.2023, la Contraloría General de la República, por medio del Dictamen E393403/2023, resolvió la petición fijando definitivamente el sentido y alcance de la suspensión del procedimiento consagrado en el inciso final del artículo 84 ter, de la Ley N° 18.961, lo cual se analizará en el presente instructivo.

II.- Marco normativo aplicable.

- Constitución Política de la República, artículos 6°, 7° y 8°.
- Ley N° 10.336, Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República.
- Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile.
- Ley N° 21.427, que “Moderniza la gestión Institucional y fortalece la probidad y la transparencia en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública”.
- Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile, N° 11.
- Reglamento de Sumarios Administrativos de Carabineros de Chile, N° 15.

III.- Análisis de las instrucciones previas al Dictamen E393403/2023:

Antes que la Contraloría General de la República emitiera el Dictamen E393403/2023, por orden de la Subdirección General de Carabineros, la Dirección de Justicia preparó instrucciones sobre la forma cómo debía aplicarse la suspensión del procedimiento las que fueron disponibilizadas a nivel nacional. En términos generales, se indicó que la suspensión procedía en la medida que se verificarán los siguientes requisitos:

- a).- Que existiera un procedimiento disciplinario.
- b).- Que por los hechos que motivaron la instrucción del procedimiento administrativo se hubiese formulado denuncia o querrela penal.
- c).- Que los hechos hubiesen ocurrido a contar del 17.08.2022, fecha en la cual comenzó a regir la citada normativa.

Es necesario aclarar que en dichas instrucciones se establecieron casos de en los cuales no era procedente aplicar la suspensión del procedimiento; cabe destacar que el objeto de esta decisión fue resguardar los intereses institucionales y morigerar las consecuencias negativas que generaba esta decisión sobre los funcionarios involucrados. Las citadas excepciones fueron las siguientes:

- La primera, correspondía a aquellos procesos donde se indagaban tanto aspectos disciplinarios como lesiones sufridas por el personal en actos del servicio. En este caso, la instrucción era continuar la tramitación del proceso hasta la dictación de la resolución que contempla el artículo 34, de

la LOC N° 18.961, para conceder los derechos y beneficios médicos que para este tipo de casos son procedentes.

- La segunda, se referiría a los casos donde la identidad del o los involucrados no estuviese fehacientemente determinada. En esta hipótesis se dispuso continuar la tramitación del procedimiento hasta esclarecer ese punto y luego procedía la suspensión.

- La tercera, correspondía al caso de las autodenuncias que suelen ocurrir cuando el personal interviene en algún procedimiento policial que es objeto de cuestionamientos por parte de civiles, como sería el caso del uso de armas de fuego. Al respecto, se dispuso continuar la tramitación del procedimiento hasta establecer la existencia de una conexión entre la conducta administrativa y la penal.

Pues bien, todas estas instrucciones fueron analizadas por la Contraloría General de la República y se pronunció sobre ellas en el dictamen E393403, generando un cambio en la forma como debe ser interpretada, lo cual será analizado a continuación.

IV.- Jurisprudencia administrativa contenida en el Dictamen E393403/2023:

El 14.09.2023, la Contraloría General de la República, por medio del dictamen N° E393403/2023, resolvió la presentación realizada por la Institución y zanjó definitivamente la forma cómo debía interpretarse el inciso final del artículo 84 ter, de la Ley N° 18.961.

En términos generales el órgano contralor se pronunció sobre los siguientes aspectos: **a)** la oportunidad para decretar la suspensión del procedimiento; **b)** la posibilidad de aplicar la baja por conducta mala con efectos inmediatos y el retiro temporal; **c)** las excepciones a la suspensión del procedimiento; **d)** los casos en que la suspensión debe cesar, cuyos razonamientos se exponen a continuación:

a) Sobre la oportunidad en la cual debe decretarse la suspensión del procedimiento, es necesario aclarar que, aun cuando el requerimiento institucional sugirió que se dispusiera luego de la formalización de la investigación penal, el órgano contralor estableció que debe operar en tanto se tome conocimiento, por cualquier vía, de la existencia de una denuncia o querella, así consta en el siguiente razonamiento.

“Considerando que no se reguló desde cuándo debe operar la suspensión en comento ni las facultades o mecanismos para que el fiscal del sumario pueda requerir o tomar conocimiento de las anotadas denuncias o querellas, cabe entender que el fiscal deberá decretar la suspensión de la tramitación del sumario en cuanto haya tomado conocimiento, por cualquier vía, de que se ha interpuesto la pertinente denuncia o querella, debiendo dejar constancia en este de dicha situación, en especial, de la fecha en que él se informó o tuvo noticia de ello”.

b) Sobre la baja por conducta mala, con efectos inmediatos y el retiro temporal, precisó que ambas medidas pueden aplicarse aun cuando el procedimiento disciplinario esté suspendido, así queda de manifiesto en los razonamientos que se transcriben a continuación:

“[...] Atendido que la facultad de disponer la baja por conducta mala, con efectos inmediatos, recae en la autoridad que ordena la instrucción del procedimiento disciplinario y no en el fiscal del mismo, cabe colegir que es una medida que se toma en forma paralela al sumario y que, por ende, no es parte de su tramitación. En este orden de consideraciones, ella puede adoptarse aun cuando el proceso disciplinario se encuentre suspendido, sin perjuicio de que se agreguen al expediente los respectivos antecedentes, a fin de que al término de la pieza sumarial se confirme la baja y fije la nota de conducta que corresponda, o bien se modifique aquella o se deje sin efecto”.

“Lo mismo cabe concluir -y por razones similares a las ya consignadas- respecto del llamado a retiro temporal establecido en el decreto con fuerza de ley N° 2, de 1968, del ex Ministerio del Interior, Estatuto del Personal de Carabineros de Chile, en relación con lo dispuesto en el artículo 65, letra b), del mencionado reglamento de selección y ascensos, que prevé que no podrán continuar en servicio quienes hubieren incurrido en violaciones manifiestas a los principios morales o disciplinarios, de tal gravedad, que su permanencia sea inconveniente para el prestigio institucional, los cuales serán eliminados de forma inmediata, a través del referido llamado a retiro”.

c) En cuanto a las excepciones para no decretar la suspensión, el órgano contralor, luego de analizar las tres hipótesis que definió la Institución, es decir: 1) *beneficios médicos*; 2) *identidad indeterminada de involucrados*, y; 3) *autodenuncia*, concluyó que la única que puede operar es aquella que busca determinar la procedencia de derechos y beneficios derivados de lesiones que el personal sufra en el ejercicio de sus funciones, así queda de manifiesto en los fundamentos que se transcriben a continuación:

“[...] considerando que la regla de la suspensión de la tramitación del procedimiento disciplinario busca armonizar el resultado de este con el del ejercicio de la acción penal y, por otra, que en la hipótesis en análisis el proceso de investigación administrativa persigue también determinar la procedencia de los referidos beneficios de seguridad social y no la persecución de eventuales responsabilidades administrativas, no resulta procedente paralizarlos, por lo que podrán continuar su tramitación para el solo efecto de realizar tales indagaciones y hasta que se dicte la resolución fundada que determinará la aludida calificación [...]”.

“[...] Respecto del segundo caso, esto es, cuando se hayan instruido procedimientos disciplinarios para indagar posibles responsabilidades administrativas, en los que no se tengan indicios de la identidad del o los involucrados en los hechos y, del tercer caso, a saber, cada vez que un funcionario eventualmente responsable administrativamente se autodenuncie, cabe anotar que, dado que se trata de hipótesis en que se indagan solo eventuales responsabilidades administrativas, aquellos deberán paralizarse acorde con lo anotado, sin que resulte posible continuar

con la tramitación de los mismos en los términos contemplados en el aludido artículo 84 ter [...].”

d) Finalmente, en cuanto al término de la suspensión del procedimiento, determinó que ello opera en la medida que se verifique algunas de las siguientes decisiones en sede penal:

“[...] Al respecto, debe tenerse presente, para los efectos regulados en el artículo 84 ter de la ley N° 18.961, que además de la sentencia condenatoria penal y la sentencia absolutoria, ejecutoriadas, el Código Procesal Penal prevé otros casos en que se produce el término de la causa penal, a saber: en sus artículos 250 a 252, el sobreseimiento definitivo y el temporal ejecutoriados; en su artículo 167, el archivo provisional; en su artículo 168, la facultad para no iniciar investigación; y en su artículo 170, el principio de oportunidad.

Asimismo, cabe añadir que el ejercicio de la facultad de no perseverar en el procedimiento, establecida en la letra c) del artículo 248 del referido código, produce el mismo efecto conclusivo, en tanto el Tribunal Constitucional en sentencia Rol N° 1.341-2009, considerando cuadragésimoquinto, manifestó que aquella es una salida autónoma en el proceso penal, distinta del sobreseimiento temporal y del definitivo, siendo una forma de cerrar el procedimiento que es facultativa y, según se sostiene en el dictamen N° 77.185, de 2013, de este origen, diversa también de una sentencia absolutoria.

Mención aparte merece hacerse de la suspensión condicional del procedimiento y de los acuerdos reparatorios, los cuales por sí solos no ponen término a la pertinente causa penal, toda vez que, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 240 y 242 del mencionado código, en ambos casos se requiera que con posterioridad se decrete el sobreseimiento definitivo, en los términos anotados en esa preceptiva [...].”

V.- Instrucciones:

Teniendo en cuenta que la Contraloría General de la República por medio del Dictamen E393403/2023, determinó el sentido y alcance del inciso final del artículo 84 ter, de la Ley N° 18.961, y, como dicha jurisprudencia, por aplicación de las normas contenidas en la Ley N° 10.336 Sobre Organización y atribuciones de la Contraloría General de la República, *resulta obligatoria y vinculante para los funcionarios públicos*, todos los Fiscales que se aboquen a la tramitación de procedimientos administrativos y Mandos llamados resolver, deben observar y aplicar la suspensión del procedimiento en la forma que se indica en las presentes instrucciones, las cuales, unifican los criterios de actuación para operativizar el pronunciamiento del Órgano Contralor.

1) Requisitos para decretar la suspensión: procederá cuando concurren los siguientes.

a) *Que exista un procedimiento disciplinario.*

La expresión “*procedimiento disciplinario*” comprende a los sumarios administrativos, las primeras diligencias, las investigaciones y la sanción directa contemplado en el artículo 12, del Reglamento N° 11, pues todos ellos sirven para hacer efectiva la eventual responsabilidad disciplinaria del personal.

b) Que por los hechos que motivaron la instrucción del procedimiento disciplinario, se haya formulado denuncia o querrela penal.

El término denuncia debe entenderse en sentido amplio, es decir, comprende toda comunicación que se formule al Ministerio Público y las fiscalías militares, por ejemplo, un parte policial o un oficio.

Ese necesario reiterar que la norma se refiere a denuncias o querellas de naturaleza penal, por tanto, no quedan comprendidos dentro de estas hipótesis, las querellas infraccionales de policía local, las denuncias a los tribunales de familia, las denuncia civiles, etc.

2) Oportunidad para decretar la suspensión:

La Contraloría General de la República determinó que ello ocurrirá cuando se haya tomado conocimiento “*por cualquier vía*” de que se ha interpuesto la pertinente denuncia o querrela, es decir, no lo limitó a una formalidad específica, como sería el caso del expediente donde se encuentre acompañado alguno de los citados instrumentos.

Pues bien, como el criterio del ente Contralor es “*cualquier vía*”, cada vez que se tome conocimiento por medios no formales de que existe una denuncia o querrela penal en contra del personal, por ejemplo, a través de los medios de comunicación (televisión, radio o redes sociales), se deberá verificar esa situación, en el más breve plazo, y de ser efectiva, se decretará la suspensión dejando constancia de ello en el expediente.

3) Autoridad competente para decretar la suspensión:

Si bien el órgano contralor señaló que “*el fiscal deberá decretar la suspensión*”, claramente el pronunciamiento no comprende a todos los procedimientos disciplinarios, pues lo circunscribe sólo al sumario, por ello resulta necesario realizar la siguiente distinción:

- En los sumarios y Primeras Diligencias: teniendo en consideración que en el Reglamento N° 15, las decisiones del proceso, durante su tramitación, son adoptadas por el Jefe Dictaminador, la suspensión del procedimiento deberá ser decretada por dicha autoridad. En este caso, la labor del fiscal será informar cuando tome conocimiento de que existe una denuncia o querrela penal y certificar en el expediente esa circunstancia.

- Investigaciones: la suspensión del procedimiento deberá ser decretada por el mando directo del funcionario involucrado en el hecho que se investiga. En caso de pluralidad, corresponderá a la autoridad que dispuso o requirió la instrucción.

- Sanción directa: la suspensión deberá ser dispuesta por el mando directo luego de recibir al funcionario en la audiencia que contempla el artículo 12, del Reglamento N° 11.

- En la vía recursiva: corresponderá a la autoridad que esté conociendo la respectiva instancia.

En todos estos casos la autoridad competente decretará la suspensión del procedimiento, de acuerdo al formato contenido en el *ANEXO N° 1*, de este instructivo, debiendo consignar en dicho acto administrativo, quien asumirá la custodia del expediente.

4) Caso en el cual no procede la suspensión:

El único caso de excepción será cuando en el procedimiento se esté indagando la responsabilidad administrativa y el otorgamiento de beneficios derivados de lesiones ocurridas en el ejercicio de funciones. En este caso, el procedimiento podrá avanzar hasta que se dicte el acto administrativo que consagra el artículo 34, de la ley N° 18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros, esto es, “[...] *Una resolución administrativa fundada, que deberá dictarse en un plazo no superior a treinta días, determinará la calificación de accidente en actos de servicio o de enfermedad a consecuencia de sus funciones, la que sólo tendrá efectos para la imputación del pago de los gastos que se originen [...]*”, luego de ello se dispondrá la suspensión del procedimiento en los términos dispuestos en el presente instructivo.

5) Término de la suspensión del procedimiento:

La autoridad que dispuso la suspensión, procederá a dejarla sin efecto en tanto tenga conocimiento formal de que en sede penal se ha adoptado alguna de las siguientes decisiones:

- a) Sentencia condenatoria o absolutoria ejecutoriada.
- b) Sobreseimiento definitivo y temporal ejecutoriado.
- c) Archivo provisional.
- d) Facultad para no iniciar investigación.
- e) Principio de oportunidad.
- f) Facultad de no perseverar.

Para este fin, dispondrá que el asesor jurídico corrobore la información en los portales del poder judicial u otros donde conste la decisión adoptada.

El término de la suspensión del procedimiento se decretará conforme al formato contenido en el *ANEXO N° 2*, del presente instructivo.

6) Aplicación de medidas administrativas: (baja por conducta mala con efectos inmediatos, establecida en el artículo 127, N° 4 y retiro temporal, consagrado en el artículo 65, letra b), ambos del Reglamento N° 8):

Por tratarse de decisiones que se toman en forma paralela al sumario y que, por ende, no forman parte de su tramitación, las autoridades competentes

podrán adoptarlas aun cuando el proceso disciplinario se encuentre suspendido, debiendo agregar al expediente los respectivos antecedentes.

7) Irretroactividad de la suspensión del procedimiento.

La suspensión del procedimiento sólo se aplicará a los hechos ocurridos a contar del 17.08.2022, época en la cual entró a regir la ley, así lo señaló expresamente la Contraloría General de la República en el Dictamen N° E311542 de fecha 14.02.2023, donde expresó: “[...] *En virtud de lo anterior y teniendo en consideración lo dispuesto en el citado artículo 24 de la ley sobre efecto retroactivo de las leyes, no procede aplicar a los procedimientos disciplinarios iniciados con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley N° 21.427 -tal como ocurre en el caso de la especie-, la suspensión prevista en el nuevo artículo 84 ter de la ley N° 18.961 [...]*”.

8) Formalidades para decretar y alzar la suspensión:

Tanto para decretar la suspensión del procedimiento como disponer su alzamiento, la autoridad competente deberá dictar una resolución fundada, de acuerdo a los anexos N° 1 y N° 2, de este instructivo. Este acto administrativo será notificado al funcionario y se incorporará en el procedimiento respectivo.

9) Cursos de acción:

Como el dictamen E393403/2023 determinó que la única causal de excepción para no decretar la suspensión del procedimiento es el otorgamiento de beneficios asociados a lesiones ocurridas en ejercicio de funciones, las autoridades con poder de decisión deberán decretar la suspensión de todos los procedimientos que se encontraban en tramitación por aplicación de las hipótesis dos y tres contenidas en las instrucciones que impartió la Institución, es decir, identidad indeterminada y autodenuncia, las cuales no tienen aplicación según el Órgano Contralor.

V.- Déjese sin efecto las instrucciones impartidas mediante documento electrónico N.C.U. 168226996, de 21.09.2022, de la Dirección de Justicia y cualquier otra instrucción que se contraponga al presente instructivo.

==**==

ANEXO N° 1

CARABINEROS DE CHILE

**SUSPENDE TRAMITACIÓN DE
PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO
QUE INDICA.**

RESOLUCIÓN EXENTA N° ____/

SANTIAGO,

VISTOS:

a.- La Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, en particular su artículo 84 ter, incorporado por la Ley N° 21.427, que Moderniza la Gestión Institucional y Fortalece la Probidad y la Transparencia en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

b.- El documento electrónico N.C.U. _____, de fecha _____, de la Dirección de Justicia, que imparte instrucciones respecto del inciso final del artículo 84 ter, de la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, incorporado por la Ley N° 21.427; y

c.- Dictamen E393403/2023, de la Contraloría General de la República, que interpreta el inciso final, del artículo 84 ter, de la Ley N° 18961, Orgánica Constitucional de Carabineros.

d.- La Resolución Exenta N° 06, de fecha 26.03.2019, que fija las normas sobre exención del trámite de toma de razón, rectificada mediante símil N° 11, de fecha 04.04.2019, ambas de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

1.- Que, con fecha 16.02.2022, se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 21.427, que “Moderniza la Gestión Institucional y Fortalece la Probidad y la Transparencia en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública”, la que, de conformidad a lo dispuesto en su artículo primero transitorio, entró en vigencia a contar del 17.08.2022.

2.- Que, a través de la ley en comento, se introdujeron modificaciones a diversos cuerpos legales, entre ellos, a la

Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, incorporándose el nuevo artículo 84 ter, cuyo inciso final dispone que “*Con todo, se suspenderá la tramitación del procedimiento disciplinario y el plazo de prescripción de su acción si respecto de los hechos que lo motivaron se formula denuncia o querrela por un hecho constitutivo de delito, en los términos que establece la ley, hasta el término de la causa penal*”.

3.- Que, mediante (*individualizar el acto por medio del cual se ordenó la instrucción del sumario o investigación, según corresponda*).

4.- Que, efectuada una revisión del procedimiento disciplinario ya individualizado, se advierte que, en la especie, se cumple la hipótesis descrita en el inciso final del artículo 84 ter, de la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, por constar a fs. ____ el /la (*individualizar el parte, denuncia o querrela*), siendo procedente declarar la suspensión del presente proceso disciplinario.

SE RESUELVE:

A.-SUSPÉNDASE la tramitación del (*individualizar el Sumario Administrativo o Investigación, según corresponda*), por los motivos descritos en la parte considerativa de la presente Resolución, y de conformidad a lo dispuesto en el inciso final, del artículo 84 ter, de la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile.

B.-DISPÓNESE la custodia del expediente individualizado en el numeral precedente en (*Individualizar Alta Repartición, Repartición, o Unidad que se disponga*).

C.- NOTIFÍQUESE la presente Resolución al / a los inculpado/s, para conocimiento.

D.- INGRÉSESE en el Sistema de Control de Sumarios 2.0, la presente Resolución Exenta.

E.- REITÉRASE la obligación que pesa sobre todo el personal de Carabineros, en cuanto informar cada una de las etapas en las que se vean involucrados, en los referidos procesos judiciales, conforme a lo dispuesto en la Circular N° 1.859, de 22.04.2021, de la Dirección Nacional de Personal, y que su incumplimiento constituye una grave vulneración al principio de probidad administrativa, lo que deriva en responsabilidad disciplinaria.

ANEXO N° 2

CARABINEROS DE CHILE

**DEJA SIN EFECTO SUSPENSIÓN DE
TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO QUE INDICA.**

RESOLUCIÓN EXENTA N° ____/

SANTIAGO,

VISTOS:

a.- La Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, en particular su artículo 84 ter, incorporado por la Ley N° 21.427, que Moderniza la Gestión Institucional y Fortalece la Probidad y la Transparencia en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

b.- El documento electrónico N.C.U. _____, de fecha _____, de la Dirección de Justicia, que imparte instrucciones respecto del inciso final del artículo 84 ter, de la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, incorporado por la Ley N° 21.427; y

c.- Dictamen E393403/2023, de la Contraloría General de la República, que interpreta el inciso final, del artículo 84 ter, de la Ley N° 18961, Orgánica Constitucional de Carabineros.

d.- La Resolución Exenta N° _____, de fecha _____, de esta procedencia;

e.- La Resolución Exenta N° 06, de fecha 26.03.2019, que fija las normas sobre exención del trámite de toma de razón, rectificada mediante símil N° 11, de fecha 04.04.2019, ambas de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

1.- Que, por medio de la Resolución Exenta N° _____, de fecha _____, citada en el literal c), de la parte considerativa de este acto administrativo, se declaró la suspensión del

presente procedimiento disciplinario, de conformidad a lo dispuesto en el inciso final, del artículo 84 ter, de la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile.

2.- Que, de acuerdo al citado precepto legal, la suspensión en cuestión tiene lugar hasta el término de la causa penal.

3.- Que, según consta en (*individualizar el antecedente por medio del cual se verificó que la causa penal se encuentra terminada*), la causa penal, que fuere instruida a raíz de los hechos que motivaron el presente procedimiento disciplinario, se encuentra terminada, siendo procedente reactivar su tramitación.

SE RESUELVE:

A.- DÉJASE SIN EFECTO la suspensión del procedimiento dispuesta por medio de la Resolución Exenta N° _____, de fecha _____, y continúese la tramitación del (*individualizar el Sumario Administrativo o Investigación, según corresponda*), por lo motivos descritos en la parte considerativa de la presente Resolución, y de conformidad a lo dispuesto en el inciso final, del artículo 84 ter, de la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile.

B.- NOTIFÍQUESE la presente Resolución al / a los inculpado/s, para conocimiento.

C.- INGRÉSESE en el Sistema de Control de Sumarios 2.0, la presente Resolución Exenta.

D.- REITÉRASE, la obligación que pesa sobre todo el personal de Carabineros, en cuanto informar cada una de las etapas en las que se vean involucrados, en los referidos procesos judiciales, conforme a lo dispuesto en la Circular N° 1.859, de 22.04.2021, de la Dirección Nacional de Personal, y que su incumplimiento constituye una grave vulneración al principio de probidad administrativa, lo que deriva en responsabilidad disciplinaria.

